

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3601/2537

นาย เปื้อง หนูแดง
นาง สมหมาย เล้าพานิชวัฒนา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118 เดิม, มาตรา 155

โจทก์ให้จำเลยยืมที่พิพาทไปจำนองธนาคาร ไม่มีความประสงค์ให้ผูกพันเป็นการโอนให้กันจริง ๆ จึงใช้บังคับระหว่างกันไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118 เดิม (มาตรา 155ที่แก้ไขใหม่) ที่พิพาทยังเป็นของโจทก์อยู่และจำเลยตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องโอนที่พิพาทคืนให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นบุตรของโจทก์ เนื่องจากจำเลยต้องการนำที่ดินไปจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ที่จำเลยขอกู้จากธนาคารจำเลยให้โจทก์โอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 914 เล่ม 10 ก. หน้า 14 เลขที่ดิน 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้จำเลย เมื่อจำเลยชำระหนี้แก่ธนาคารแล้วจำเลยจะไถ่ถอนจำนองและจดทะเบียนโอนคืนให้แก่โจทก์ อันเป็นการแสดงเจตนาลงด้วยสมรู้กันระหว่างโจทก์จำเลย นิติกรรมการให้ที่ดินจึงตกเป็นโมฆะ ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนให้ระหว่างโจทก์กับจำเลยให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวคืนให้โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า การจดทะเบียนยกให้ที่ดินระหว่างโจทก์จำเลยเป็นนิติกรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายมิใช่นิติกรรมอำพรางหรือการแสดงเจตนาลวง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนให้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 914 ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างโจทก์จำเลยตามสารบัญญัติจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2528 และให้ใส่ชื่อโจทก์แทนต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า รูปคดีจึงเชื่อได้ว่า การโอนให้ที่พิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยได้กระทำขึ้นโดยเจตนาลวงเพื่อให้จำเลยยืมที่พิพาทไปจำนองธนาคารเท่านั้น ไม่มีความประสงค์ให้ผูกพันเป็นการโอนให้กันจริง ๆ จึงใช้บังคับระหว่างกันไม่ได้ตามมาตรา 118 เดิม (มาตรา 155 ที่แก้ไขใหม่) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่พิพาทยังเป็นของโจทก์อยู่ และจำเลยตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องโอนที่พิพาทคืนให้โจทก์

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิช-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ